يمينه ، لقوله ﷺ : (من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث)[1] .

● **نقض اليمين والحنث فيها :**

الأصل أن يفي الحالف باليمين ، لكن قد ينقضه لمصلحة ، أو ضرورة . وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق . ويمكن تقسيم نقض اليمين ، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه ، على النحو التالي :

١- أن يكون نقض اليمين واجباً : وذلك إذا حلف على ترك واجب ، كمن حلف أن لا يصل رحمه ، أو حلف على فعل محرم ، كأن يحلف ليشربن خمراً ؛ فهنا يجب عليه نقض يمينه ، وتلزمه الكفارة ؛ لأنه حلف على معصية .

٢- أن يكون نقض اليمين حراماً : كما لو حلف على فعل واجب ، أو ترك محرم ، وجب عليه الوفاء ، ويحرم عليه نقض اليمين ؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده .

٣- أن يكون نقض اليمين مباحاً : وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه .

المسألة الرابعة : صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة :

إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله ، أو بصفة من صفاته . كأن يقول : والله أو : ووجهِ الله أو : وعظمته وكبريائه . . ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه فقال : (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)[2] ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (كانت يمين النبي ﷺ : لا ، ومقلِّبِ القلوب)[3] . وكذلك لو قال : أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ﴾ [النحل :٣٨] .

---

(١) رواه الترمذي برقم (١٥٣٢) ، وأحمد (٣٠٩/٢) . وصححه الألباني (صحيح الترمذي ١٢٣٧) .

(٢) رواه البخاري برقم (٦٢٧٠) ، ومسلم برقم (١٦٤٦) .

(٣) رواه البخاري برقم (٦٦٢٨) .